

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 944/2532 พนักงานอัยการ จังหวัด สระบุรี
นาง ทวี ศิริภาภรณ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (4), มาตรา 192 วรรคสอง, มาตรา 195, มาตรา 225
พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 4, มาตรา 23, มาตรา 71, มาตรา 126,
มาตรา 148

เมื่อข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอุทธรณ์ ไม่มีผลทำให้การวินิจฉัยข้อเท็จจริงของศาล
จากพยานหลักฐานที่โจทก์จำเลยนำสืบกันมาเปลี่ยนแปลงเป็นประการอื่นแล้วศาล
อุทธรณ์ก็ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยข้อกฎหมายดังกล่าวให้ เพราะเป็นข้อกฎหมายที่ไม่เป็น
สาระแก่คดี แม้อคดีนี้กับคดีก่อนจะเป็นการกระทำอันเดียวกันและข้อหาอย่างเดียวกัน
และศาลได้พิพากษาลงโทษจำเลยในคดีก่อนเสร็จเด็ดขาดไปแล้ว แต่เมื่อมิใช่จำเลย
คนเดียวกัน จึงไม่เป็นฟ้องซ้ำ ฟ้องโจทก์ขอให้ลงโทษฐานประกอบกรขนส่งไม่
ประจำทางข้อเท็จจริงตามทางพิจารณาฟังได้ว่าจำเลยประกอบกรขนส่งส่วนบุคคล
ย่อมไม่อาจลงโทษจำเลยในข้อหานี้ตามที่โจทก์ฟ้องได้.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยนี้กับจำเลยในคดีก่อนร่วมกันประกอบกรขนส่งไม่ประจำ
ทาง โดยนำรถยนต์บรรทุกส่งของไปตามถนนโดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบกรขนส่ง
และร่วมกันนำรถคันดังกล่าวซึ่งยังมีได้เสียภาษีประจำปีมาใช้ในการขนส่ง ขอให้
ลงโทษตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 23, 71, 126,

148ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติขนส่งทางบกพ.ศ. 2522
มาตรา 23 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 126 ปรับ 20,000 บาทกระธงหนึ่ง ผิดมาตรา
71 ประกอบมาตรา 148 ปรับ 2,000 บาทอีกกระธงหนึ่งรวมปรับ 22,000 บาท ไม่
ชำระค่าปรับให้บังคับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยอุทธรณ์ปัญหาข้อกฎหมายว่า ศาลชั้นต้นฟังคำให้การ
ชั้นสอบสวนของจำเลยซึ่งให้การในฐานะพยานในคดีที่ น.เป็นผู้ต้องหามาฟังลงโทษ
จำเลย ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226 และที่ศาล
ชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงตามคำเบิกความของ ว. พยานโจทก์ซึ่งเป็นพยานบอกเล่าไม่
ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐาน แต่ศาลอุทธรณ์ไม่วินิจฉัยให้เพราะ
ไม่เป็นสาระแก่คดี เป็นการไม่ชอบนั้น เห็นว่าเมื่อจำเลยอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง
มาด้วย และศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานโจทก์จำเลยแล้วฟัง
ว่า จำเลยเป็นผู้ครอบครองรถยนต์ของกลางและได้ใช้ให้ น. ขับไปในกิจการของ
จำเลยโดยมิได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งและมิได้เสียภาษีประจำปีโดยมิได้ฟัง
จากคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลย และมีได้ฟังคำเบิกความของ ว. ในส่วนที่ได้
รับคำบอกเล่าจาก น. เท่านั้น แต่ได้วินิจฉัยด้วยว่า ว. เป็นผู้พบเห็นเหตุการณ์ขณะรถ

ของกลางเล่นบนถนน และยังได้ฟังคำเบิกความของ ก. อดีตสามีจำเลยว่าได้ให้รถของกลางแก่จำเลยใช้สอยต่อมาภายหลังแยกทางกันแล้ว รวมทั้งฟังคำเบิกความของพนักงานสอบสวนประกอบด้วยว่า จำเลยรับว่าได้ครอบครองรถของกลางและใช้ให้น. ขับในกิจการของจำเลย ดังนี้ ศาลอุทธรณ์หาจำต้องวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายทั้ง 2 ข้อ ที่จำเลยอุทธรณ์อีกไม่ เพราะไม่เป็นประโยชน์แก่คดีหรือไม่อาจทำให้คำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงไปในทางอื่น ที่ศาลอุทธรณ์เห็นว่าปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยนั้นชอบแล้ว ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

ที่จำเลยฎีกาว่า ฟ้องโจทก์เป็นฟ้องซ้ำกับคดีที่โจทก์ฟ้อง น.เป็นจำเลยในการกระทำความผิดเดียวกัน และข้อหาอย่างเดียวกันกับคดีนี้และศาลพิพากษาลงโทษ น. คดีเสร็จเด็ดขาดไปแล้ว เห็นว่า เมื่อจำเลยมิได้ถูกฟ้องเป็นจำเลยร่วมกับ น. ในคดีก่อนด้วยแล้วจึงไม่เป็นฟ้องซ้ำ

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง โดยนำรถยนต์บรรทุกวัสดุก่อสร้างไปตามถนน ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 23, 126 แต่ทางพิจารณาได้ความว่าจำเลยนำรถยนต์ไปใช้ในกิจการรับเหมาก่อสร้างของจำเลย โดยจำเลยใช้ น. ขับรถคันดังกล่าวบรรทุกวัสดุก่อสร้างไปส่งยังสถานที่ของผู้ว่าจ้างจึงเป็นการกระทำที่ไม่อยู่ในความหมายแห่งคำว่า "การขนส่งไม่ประจำทาง" ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 4 ซึ่งจะต้องเป็นการขนส่งเพื่อสินจ้าง จึงจะเป็นความผิด กรณีของจำเลยจะเป็นผิดก็แต่ในส่วนที่เป็น "การขนส่งส่วนบุคคล" ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้ว จึงเป็นเรื่องที่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามทางพิจารณาแตกต่างกับข้อเท็จจริงตามฟ้อง ไม่อาจลงโทษจำเลยในข้อหานี้ได้ และเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยแม้จำเลยมิได้ฎีกา ศาลฎีกาเห็นสมควรหยิบยกขึ้นวินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องข้อหาตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.
2522 มาตรา 23, 126 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(ภูเกียรติ สุนทรบุระ-ศักดิ์ สมองชาติ-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>